Договор

купли-продажи автомобиля

г. _____ «___» _____ 20__ г.

_____*(Ф.И.О. полностью)*, именуемый в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует _____*(Ф.И.О. полностью)*, паспортные данные: серия ____ N _____, выдан _____ России по гор. _____ «___» _____ 20__г ., на основании доверенности, удостоверенной нотариусом города _____ _____ *(Ф.И.О. нотариуса)* «__» _____20___г., номер записи в реестре _____, с одной стороны и

_____*(Ф.И.О. полностью)*, именуемый в дальнейшем "Покупатель", от имени которого действует _____*(Ф.И.О. полностью)*, паспортные данные: серия _____ N _____, выдан _____ России по гор. _____ «___» _____ 20___г., на основании доверенности б/н, выданной Покупателем «___» _____ 20___г., с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее бывшее в эксплуатации транспортное средство (далее - Автомобиль):

- Идентификационный номер (VIN): _____.
- Марка, модель ТС: _____.
- Наименование (тип ТС): _____.
- Категория (подкатегория) ТС: _____.
- Год изготовления ТС: _____.
- Модель, N двигателя: _____.
- Шасси (рама) N: _____.
- N кузова (кабины): _____.
- Цвет кузова: _____.
- Мощность двигателя, л. с. (кВт): _____ л. с. (____ кВт).
- Рабочий объем двигателя, куб. см: _____.
- Тип двигателя: _____.
- Экологический класс: _____.
- Разрешенная максимальная масса, кг: _____.
- Масса без нагрузки, кг: _____.
- Изготовитель ТС (страна): _____.
- Паспорт ТС: _____, выдан «__» _____ 20___ г. _____.

- Свидетельство о регистрации ТС: ____N _____, выдано _____ г. _____ «___» _____ 20___ г.
- Государственный регистрационный номер: _____.
- Пробег: _____ км.

Состояние Автомобиля: _____. Техническое состояние соответствует требованиям, установленным для допуска транспортного средства в эксплуатацию. Автомобиль не имеет недостатков и неисправностей, при наличии которых его эксплуатация запрещена.

Автомобиль имеет следующие повреждения/дефекты, с которыми передается Покупателю: _____.

1.2. Автомобиль передается в базовой комплектации завода-изготовителя.

Дополнительное оборудование, передаваемое Покупателю:

- _____;
- _____.

1.3. Качество Автомобиля соответствует обязательным требованиям, установленным нормативными документами, с учетом срока его эксплуатации в соответствующих условиях.

1.4. Продавец гарантирует, что является собственником Автомобиля, Автомобиль в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц.

1.5. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Автомобиль полностью соответствует заявленным характеристикам.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. Передать Покупателю Автомобиль в технически исправном состоянии в порядке, установленном настоящим Договором.

2.1.2. Передать одновременно с Автомобилем следующие принадлежности и документы:

- руководство по эксплуатации,
- сервисную книжку,
- ключи.

2.1.3. Погасить все задолженности, связанные с владением и пользованием Автомобилем, до момента передачи Покупателю.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять Автомобиль от Продавца в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2.2. Уплатить цену Автомобиля в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.2.3. Изменить регистрационные данные Автомобиля в связи со сменой собственника в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Автомобиля включает в себя стоимость дополнительно передаваемого оборудования и составляет _____ (_____) руб. (цена Договора).

3.2. Цена Договора уплачивается Покупателем «_____» _____ 20___г. одновременно с передачей Автомобиля.

3.3. Уплата цены Договора производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу под расписку.

4. Передача и принятие Автомобиля

4.1. Местом передачи Автомобиля является г. _____.

4.2. Автомобиль должен быть передан Покупателю «___» _____ 20___ г. Согласованное Сторонами время передачи - ___ ч ___ мин.

4.3. При принятии Автомобиля Покупатель обязан осмотреть его, проверить техническое состояние передаваемого Автомобиля и при отсутствии замечаний принять Автомобиль.

Принятие Автомобиля Покупателем подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи автомобиля (Приложение N 1).

4.4. Право собственности на Автомобиль, а также риск случайной гибели или повреждения Автомобиля переходят от Продавца к Покупателю с момента подписания Акта приема-передачи автомобиля (Приложение N 1).

4.5. Если недостатки Автомобиля не были оговорены Продавцом и не могли быть обнаружены при осмотре и проверке, Покупатель, которому передан Автомобиль ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Продавца:

- соразмерного уменьшения цены;
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Автомобиля.

4.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Автомобиля (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены.

4.7. Если Продавец не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Автомобилю принадлежности или документы, указанные в пп. 2.1.2 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Автомобилю, не переданы Продавцом в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Автомобиля.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение срока передачи Автомобиля, установленного п. 4.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца, а Продавец обязан уплатить по требованию Покупателя пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя, а Покупатель обязан уплатить по требованию Продавца пени в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если действия или бездействие Стороны были обусловлены воздействием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых невозможно было предвидеть, предотвратить или преодолеть, в том числе землетрясений, наводнений, других стихийных бедствий.

5.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления известить об этом другую Сторону.

5.7. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, предусмотренные в п. 5.5 настоящего Договора, действуют более 1 (одного) месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один для уполномоченного регистрирующего органа.

7. Приложения

7.1. Свидетельство о регистрации автомобиля (СТС).

7.2. Паспорт транспортного средства (ПТС).

7.3. Акт приема-передачи автомобиля (Приложение N 1).

7.4. Копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя продавца (Приложение N 2).

7.5. Копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя покупателя (Приложение N 3).

8. Реквизиты Сторон

Продавец:	Покупатель:
_____	_____
Адрес: _____	Адрес: _____
Паспортные данные: серия _____ N _____, выдан _____ России по гор. _____ «___» _____ 20___	Паспортные данные: серия _____ N _____ выдан _____ России по гор. _____ «___» _____ 20__
Телефон: _____	Телефон: _____

Подписи Сторон

Представитель по доверенности:
_____ / _____

Представитель по доверенности:
_____/ _____